

1500406-56.2022.8.26.0557

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... "crack". Já foi preso por furto e tráfico. Disse que entrou no terreno para "obrar" e viu que tinha uns bens lá, que levaria. Com a chegada do carro, saiu correndo. Foi pego depois de cinco quadras, escondido dentro de uma casa. Entrou duas vezes no terreno. A vítima era seu conhecido e pediu para ele não fazer mais aquilo. Não retirou os objetos do local. Quando levaria os bens, o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

2ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América, Barretos - SP - cep 14783-195

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500406-56.2022.8.26.0557

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2184937/2022 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 26020867 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, DI1039-1/2022 - DEL.SEC.BARRETOS, 2184937 - 01º D.P. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON ALVES DA CRUZ

Data da Audiência:

01/11/2022

Réu Preso

Aos 01/11/2022, às horas determinadas, nesta comarca de Barretos, estado de São Paulo, aí presente o Excelentíssimo Senhor Doutor LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Barretos, comigo escrevente abaixo nomeada, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento. Participam por teleaudiência o Doutor MATHEUS BOTELHO FAIM, Promotor de Justiça; Doutora DANIELA SANCHEZ ITA FERREIRA, Defensora Pública em defesa do réu; assim como o acusado ANDERSON ALVES DA CRUZ. Presentes a vítima Cláudio Roberto dos Santos e a testemunha comum Luciana da Silva Faria. Ausente a testemunha Luiz Gustavo Riverdi Diniz, consignando-se que a testemunha presente informou que ele está atendendo uma ocorrência no momento. Inicialmente, pelo MM. Juiz foi determinado que se constasse que a pedido da vítima, o réu foi retirado da sala de audiência durante sua oitiva, com a concordância da defesa. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, passou o Meritíssimo Juiz a tomar os depoimentos da vítima e da testemunha Luciana que ingressaram sucessiva e individualmente na sala de audiências, procedendo-se à qualificação em vídeo das pessoas que prestaram depoimento, nos termos do artigo 147 das NSCGJ e, a seguir, a interrogar o acusado. Antes do interrogatório do réu, pelas partes foi dito que

desistiam da oitiva da testemunha Luiz Gustavo Riverdi Diniz, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Pelo MM. Juiz foi encerrada a instrução e determinado que se passasse aos debates. Dada a palavra às partes, elas debateram oralmente, gravadas suas falas, nos termos dos provimentos nºs. 886/04, do CSM e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas nas Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Todas as ocorrências do presente ato foram gravadas em mídia pelo SAJ, devidamente anexada ao presente termo. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. ANDERSON ALVES DA CRUZ, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, posteriormente a acusação emendou para constar a consumação, sem alteração dos fatos. Constatou da denúncia que, no dia 08 de julho de 2022, por volta das 13h, na Rua JAN 8, nº 170, bairro Jardim Anastácio, Barretos/SP, ANDERSON ALVES DA CRUZ, qualificado às fls. 07/09 e 44/45, tentou subtrair, para si, mediante escalada, os bens descritos e globalmente avaliados à fl. 55 em R\$ 500,00 (quinhentos reais), em prejuízo de Cláudio Roberto dos Santos, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. Segundo o apurado, o denunciado, já na intenção de praticar a subtração, dirigiu-se ao terreno do ofendido, situado defronte à residência dele, pulou o muro existente no local e, no interior, passou a separar os objetos que iria furtar, colocando-os no terreno ao lado. O ofendido Cláudio deparou-se com ANDERSON no local e, numa primeira vez, disse que era para ele sair de lá. Na segunda oportunidade, nas condições supra, o ofendido também flagrou o autuado no interior do terreno e quando o viu ANDERSON pulou o muro e tentou fugir, mas foi detido pelo filho da vítima. O denunciado não conseguiu consumir a subtração em razão da chegada do ofendido no local. O ofendido acionou a polícia militar, sendo o denunciado autuado em flagrante delito. Os objetos que ANDERSON estava tentando subtrair foram apreendidos e restituídos à vítima. Recebida a denúncia (fls. 137/139), o acusado foi citado e notificado (fls. 164), tendo a Defensoria Pública apresentado resposta à acusação. Inexistindo preliminares ou causas de absolvição sumária, RATIFICO o recebimento da denúncia nesta oportunidade. Em instrução foi ouvida a vítima, duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público apontou a condenação pela prática do crime consumado, enquanto a defesa pugnou pela absolvição ou atenuação da pena. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. O pedido veiculado na denúncia deve ser julgado procedente. A materialidade do crime foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 49/51), auto de exibição e apreensão (fls. 53/54), bem como pela prova oral colhida. A vítima Cláudio Roberto dos Santos, ouvida em sede policial, disse: "Que tem um depósito de frente sua residência, onde guarda material de construção e outros objetos de sua propriedade; Que na data de Hoje por volta do 12:00hs, foi até o terreno tratar de sua galinhas, e viu Anderson agachado atrás de um carro que fica no local; Indagado o que o mesmo estava fazendo ali, Anderson informou que tinha pulado o muro para defecar; O declarante expulsou Anderson do local e disse para ele não mais retornar; Que por volta das 13:00hs, retornou no terreno, e viu Anderson novamente dentro do terreno, e ao ver o declarante pulou o muro se saiu correndo, sendo que seu filho conseguiu capturar Anderson, e acionaram a Polícia Militar; Juntamente com a Polícia Militar fizeram uma varredura pelo local, e ao observar pelo muro, verificou que o indiciado tinha pego alguns objetos do terreno do declarante e colocado no outro terreno que fica ao lado, sendo os objetos qualificados. Informa a vítima que deu falta de mais duas rodas, tendo em vista que eram um jogo de quatro rodas, porém não pode afirmar que tenha sido o indiciado que furtou, somente sabe que até a data de ontem as quatro rodas estavam pelo local; Informa que se os objetos não fossem recuperados teria tido um prejuízo de aproximadamente R\$ 500,00. Informa que o muro tem aproximadamente dois metros, não houve arrombamento, o indiciado pulou o muro" (fls. 04). Em juízo, disse que tem um terreno murado em frente de sua residência, local em que guarda seu material de trabalho como pedreiro. Lá também cria galinhas. Quando foi de manhã, quando foi tratar das galinhas, encontrou o réu dentro do imóvel. Falou para ele não ir lá mais. Ele pulou o muro e saiu. Depois de um tempo voltou ao local e o réu estava dentro do terreno de novo. Ele saiu correndo. Com a ajuda de outras pessoas o réu

foi encontrado dentro de uma casa, local em que foi detido e chamou a polícia. Depois que foi na delegacia que notou a falta de diversas ferramentas e outras coisas. O réu separou rodas, fios, torneiras e jogou do outro lado. Depois verificou que o réu tinha subtraído outros bens de seu terreno, mas não tinha dado falta. A testemunha Luciana da Silva Faria, policial militar, ouvida sede policial, disse: "Que, recebeu chamado, via 190, sobre a prática de furto. Que, foi até o local noticiado e informado pela vítima, que deteve o indiciado, que ele entrou, por meio de escalada, no imóvel onde ele utiliza para guardar objetos e já tinha separado diversos objetos para levar. Que, os objetos que estavam separados foram apresentados no Plantão de Polícia Judiciária e o preso conduzido. Que, ele foi questionado e afirmou que iria furtar os objetos e vender num ferro-velho, não declinando o local. Que, foi dada voz de prisão em flagrante delito e conduzido para a presença do Delegado de Polícia" (fls. 02). Em juízo, disse que foram acionados, no local o réu estava em uma casa em construção, aos fundos. Alguns pessoas estavam em volta e foi dito que o réu furtou uma casa em construção em que a vítima guardava alguns objetos e ele foi surpreendido no local e fugiu. O réu é conhecido nos meios policiais, vulgo "Vampirinho". A testemunha Luís Gustavo Riverdi Diniz, policial militar, ouvido em sede policial, disse: "Que, foi até o local noticiado e informado pela vítima, que deteve o indiciado, que ele entrou, por meio de escalada, no imóvel onde ele utiliza para guardar objetos e já tinha separado diversos objetos para levar. Que, os objetos que estavam separados foram apresentados no Plantão de Polícia Judiciária e o preso conduzido. Que, ele foi questionado e afirmou que iria furtar os objetos e vender num ferro-velho, não declinando o local. Que, foi dada voz de prisão em flagrante delito e conduzido para a presença do Delegado de Polícia" (fls. 03). Em juízo, foi dispensada sua oitiva. Perante a Autoridade Policial o réu disse: "que não possui advogado; Que não deseja que nenhum familiar seja comunicado de sua prisão; Confessa que iria subtrair os objetos para vender em ferro velho, e que usaria o dinheiro para se alimentar e comprar drogas" (fls. 05). Em juízo, disse que tem trinta e seis anos. Mora sozinho, trabalho com solda e corta cabelo. É usuário de "crack". Já foi preso por furto e tráfico. Disse que entrou no terreno para "obrar" e viu que tinha uns bens lá, que levaria. Com a chegada do carro, saiu correndo. Foi pego depois de cinco quadras, escondido dentro de uma casa. Entrou duas vezes no terreno. A vítima era seu conhecido e pediu para ele não fazer mais aquilo. Não retirou os objetos do local. Quando levaria os bens, o rapaz voltou. Os elementos colhidos e presentes nos autos determinam o reconhecimento da conduta vedada criminalmente. O conjunto probatório é bastante robusto para se assegurar da autoria do crime pelo réu, não havendo sequer evidências de que os fatos praticados por ele tenham ocorrido de outra forma senão aquela apontada na denúncia. Quanto à qualificadora, tanto a vítima quanto o réu reafirmaram o meio anormal de acesso ao imóvel, por meio de escalada, tornando-se fato incontroverso nos autos, que independe de perícia, a despeito dos argumentos da zelosa defesa. Não se pode reconhecer como de fácil terreno murado, tendo a vítima esclarecido em sede policial que o muro era de dois metros. Ainda que fosse menor a altura do muro e ainda que houvesse construção lateral que facilitasse pular o muro, tal fato não descaracteriza a qualificadora. O réu já havia retirado os bens do imóvel, retirando-os da posse da vítima, tornando-se inequívoca a consumação do crime. Em suma, inexistindo causas que afastem a ilicitude da conduta do réu, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, o pedido acusatório é procedente. Passa-se a fixar a pena a ser imposta. Nos termos do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base exasperada em 1/6 (um sexto) ante os péssimos antecedentes ostentados pelo réu (condenação definitiva dos autos 0004471-12.2010.8.26.0066 - fls.59; condenação definitiva dos autos 0011250-85.2007.8.26.0066 - fls. 61/62; condenação definitiva dos autos 0013943-42.2007.8.26.0066 - fls. 63; condenação definitiva dos autos 0015122-11.2007.8.26.0066 - fls.65/66; condenação definitiva dos autos 0001943-82.2008.8.26.0257 - fls. 67/68; condenação definitiva dos autos 0007072-90.2009.8.26.0400 - fls. 68), o que resulta em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa. A dupla reincidência do réu (condenação definitiva dos autos 0003689-63.2014.8.26.0066 - fls.58/59; condenação

definitiva dos autos 0005612-22.2017.8.26.0066 - fls. 60) permite nova exasperação da pena em 1/3 (um terço), o que resulta em 03 (três) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa. Pela confissão, a pena fica reduzida em um sexto, tornando-se definitiva em 02 (dois) anos 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa. O regime inicial de cumprimento será o semiaberto, ante a reincidência e os péssimos antecedentes ostentados pelo réu. Pelos mesmos motivos, incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na denúncia e o faço para CONDENAR o réu ANDERSON ALVES DA CRUZ, RG: 46.813.674, nascido em 23/03/1986, filho de IVO ALVES DA CRUZ, com fundamento no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, aplicando-lhe pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa. Indefero-se ao acusado o recurso em liberdade, pois presentes os requisitos caracterizadores da custódia cautelar, notadamente a reincidência específica. Ademais, o acusado encontra-se preso desde 08/07/2022, ou seja, há pouco mais de 03 (três) meses, razão pela qual, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal c/c artigo 112, II, da Lei das Execuções Penais, não se verifica lapso suficiente a eventual progressão. Oportunamente, realizem-se as comunicações necessárias, inclusive para os fins do disposto no art. 15, inc. III da CR/88, expedindo-se a guia de execução e arquivando-se os autos. Em se tratando de sentença condenatória, nos termos do artigo 1094, inciso I, das N.S.C.G.J., c.c. artigo 4º, § 9º, alínea 'a', da Lei nº 11.608/03, condeno o sentenciado, qualificado nos autos, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado, entretanto, o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, eis que nesta ocasião concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Pelas partes foi dito que renunciam ao direito de recurso, o que fica desde já homologado. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Tânia Maria Ueno Margato, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA